



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 143/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

- התובעות:
1. חברת סיטי סייט בע"מ
 2. נציגות הבעלים בבית המשותף ברחוב גאולה 33 תל אביב
- ע"י ב"כ עוה"ד ברק מלכית
מרחוב יהודה הלוי 6 ראשון לציון

- נ ג ד -

- הנתבעות:
1. אירנה מדטוב
 2. איבגניה שפיצר
- ע"י ב"כ עוה"ד משה מגן
מרחוב מנחם בגין 23 תל אביב
מרחוב בן יהודה 126 תל אביב

ה ח ל ט ה

במסגרת ההליך דנן מבקשות התובעות לחייב את הנתבעות בתשלום חלקן היחסי בהוצאות תחזוקת הבית כהגדרתו להלן ובדמי הניהול של התובעת 1.

התובעות טוענות כי הבית ברחוב גאולה 33 תל אביב הבנוי על חלקה 41 בגוש 6915 (להלן: "הבית") ראוי להירשם כבית משותף והתביעה מבוססת על הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.

הנתבעת 1 הגישה בקשה למחיקת התביעה על הסף. לטענתה, התובעת 1 איננה "מתחזק" בהתאם להוראות הדין ולפיכך אין סמכות למפקח לדון בתובענה. כמו כן אין המדובר בתובענה בסעדים על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין.

התובעת השיבה וטענה כי בהתאם להוראות הסכם השיתוף בידה הרוב הנדרש לצורך הכרה בה כמתחזק על פי הדין וכי הבקשה מטרתה, למעשה, לעקוף החלטת בית משפט השלום, אשר דחתה את בקשת הנתבעות כאן להורות על הפסקת ניהול הבית על ידי התובעת 1.

ביום 22.05.13 התקיים דיון בתובענה והצדדים השלימו טענותיהם.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הקובע:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה),



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 143/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

הסעיף האמור הוחל גם על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים על פי הוראות פרק 11 לחוק.

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב - 2011, אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות") בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגבי הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה, אשר התקין את התקנה הנ"ל, להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

בנסיבות דנן המפקח אינו מוסמך לדון בתובענה ממספר סיבות.

ראשית, אינני מוסמך לדון בתובענה המוגשת על ידי התובעת 1.

על פי סעיף 73 לחוק, הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של מפקח על רישום המקרקעין הם "(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך על פי סעיף 72 (לרבות "מתחזק" בהתאם להוראת סעיף 71(ב)(1) לחוק, א.ס.) (2) נציגות הבית המשותף".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 143/13

פני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כפי שהתברר בדיון אין לבית נציגות אשר נבחרה בהתאם להוראות החוק. אומנם, ישנו רוב של בעלי זכויות בבית אשר מינה את עצמו כנציג הבעלים. אולם, אין רוב זה מהווה, כשלעצמו, ללא מינויו באסיפה כדין או על פי החלטת המפקח (כאמור בסעיפים 77ד או 77ה לחוק), נציגות לבית. משכך, אין המדובר בתביעת נציגות אלא בתביעה של התובעת 1 בלבד.

דא עקא, מכתבי הטענות עצמם עולה כי התובעת 1 איננה "מתחזק" ולמעשה כלל איננה יכולה להיות "מתחזק" בהתאם להוראות הדין.

על פי הוראת סעיף 71(ב)(1) לחוק מתחזק הוא מי שמונה לצורך ניהול והחזקה תקינה של הרכוש המשותף על ידי רוב בעלי הדירות ששני שלישים מן הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם.

בנסיבות דנן הנתבעות הינן בעלים של 38% מהזכויות בבית. משכך, בהעדר הסכמה של מי מהן למינוי התובעת 1 כמתחזק, לא ניתן לראות באחרונה כ"מתחזק" בהתאם להוראות הדין וממילא זו איננה יכולה להיות צד להליך המתנהל בפני המפקח.

אעיר כי אין ממש בטענת התובעת 1 כי בידה הרוב הנדרש למינויה כמתחזק לאור הסכם השיתוף (בהתבסס על טענה לפיה חלק הנתבעות ברכוש המשותף קטן יותר לאור הצמדות של חלקים משותפים לדירות השותפים האחרים). סעיף 55 לחוק, העוסק בהצמדת חלקים ברכוש המשותף לדירות, אינו חל על בית משותף שאינו רשום, דוגמת הבית דנן (ר' סעיף 77ב לחוק).

גם אין ממש בטענה לפיה מינוי התובעת 1 הינו מכח הוראת סעיף 71(ב)(2) לחוק - לא הוצגה כל ראשית ראיה לקיומו של "תקנון מוסכם" או החלטה ברוב הנדרש למינוי מתחזק לבית (להבדיל מזהות המתחזק). הנתבעות התנגדו ומתנגדות למינוי מתחזק, ולא רק לזהותו. אעיר כי גם הסכם השיתוף שצורף לתגובה לא עוסק בכך.

שנית, עיון ברכיבי התביעה מלמד על כי אין המדובר, למעשה, בתובענה על פי סעיף 58 לחוק, אלא בתובענה שבין שותפים במקרקעין בנוגע להוצאות החזקה וניהול של קניינם המשותף, עליה חלות הוראות פרק ה' לחוק.

ובמה דברים אמורים.

התובעת 1 מנהלת, למעשה, את הבית בכללותו, לרבות הדירות. אין המדובר בניהול של הרכוש המשותף בלבד. כך, רובם המכריע של המרכיבים בתביעה הכספית דנן עניינם בניהול הדירות הפרטניות וחלוקת ההוצאות שבין בעלי הזכויות - תשלומי ארנונה, חשמל ומים בגין הדירות וצריכה בדירות בלבד, תיקוני חשמל צבע ותחזוקה שוטפת בדירות, התייחסות להסדרים עם דיירים בגין תשלומי שכ"ד וכיוצ"ב.

גם תפקידיה של התובעת 1 מלמדים על כי אין היא "מתחזק" לרכוש המשותף אלא בגדר מנהל לזכויות המשותפות של הבעלים במקרקעין. כך, חלק מהותי מעיסוקה הינו גביית תשלומי שכ"ד משוכרים, פינוי דיירים וכיוצ"ב. גם דמי הניהול הנטענים הינם נגזרת של הגביה בבית (ר' סעיף 21



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 143/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לכתב התביעה) ולא של הוצאות החזקת הרכוש המשותף. גם מכאן הרי שהתובעת 1 איננה כלל בגדר "מתחזק" כאמור לעיל.

המדובר, למעשה, בתביעה של מנהלת המקרקעין המשותפים בגין הוצאות ניהול והחזקה של קניין משותף של הבעלים. העובדה כי המדובר גם בבית משותף שאיננו רשום, הינה עובדה שולית בנסיבות דנן – עיקר ההוצאות, ההכנסות ודמי הניהול, אינם קשורים כלל לרכוש המשותף ובודאי שלא להוצאות סעיף 58 לחוק. **אין המדובר בתובענה בנוגע להוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית, אלא בנוגע לנשיאה בהוצאות של שותפים במקרקעין (לפי סעיף 32 לחוק).**

לפני סיום חלק זה אעיר כי אין ממש בטענות התובעת 1 בדבר היותה "מתחזק" מכח החלטת כבוד השופט צימרמן בתיק 41161-07-12. במסגרת ההליך שם דובר על ניהול הבניין בכללותו על פי תפקידה של התובעת 1 כאמור לעיל, ולא בקשר להחזקתו וניהולו של הרכוש המשותף. ויודגש, גם מן ההחלטה בהליך הנ"ל נלמד בבירור כי אין המדובר ב"מתחזק" לרכוש המשותף אלא בעיסוק בדבר "ניהול נכס משותף" (ר' סעיף 13 להחלטה שצורפה).

שלישית, למעשה המדובר בתובענה המתבססת, בין היתר, על הסכם שיתוף בין בעלי הזכויות במקרקעין. סכסוך המבוסס על הסכם שיתוף אינו סכסוך המבוסס על תקנון. המדובר בהתחייבות חוזית רגילה עליה חלים דיני החוזים, בהם אין המפקח מוסמך לדון.

לאור האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך לדון בתובענה דנן.

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ר בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח, א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק - מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוצאות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

על פי תקנה 101(ב) לתקנות לא יעתר בית המשפט לבקשה לדחיית תביעה מחוסר סמכות, אם נראה לו שיש להעביר את העניין לבית משפט מוסמך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 143/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום בתל אביב המוסמך עניינית לדון בתובענה.

ככל שיידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום לצורך ניהול ההליך שם, אני מורה כי תושב לתובעים האגרה ששולמה בעת פתיחת ההליך דנן במלואה, לאחר המצאת אישור בדבר תשלום האגרה בבית המשפט כאמור.

למען הסר ספק, מאחר ואין בבית נציגות כמפורט לעיל, אני מורה על מחיקת התובעת 2 מכתב התביעה.

התובעת 1 תשלם לנתבעת 1 את הוצאות הבקשה בסך של 1,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

הנתבעת 1 תגיש כתב הגנה בתוך 30 יום.

הערכאה אליה הועברה התובענה תדון בבקשת הנתבעת 2 למתן אורכה להגשת כתב הגנה מטעמה לשם קבלת ייצוג משפטי.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלישכתי בתאריך י"ג סיון תשע"ג, 22 מאי 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב